

0001423-52.2017.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1310/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 294/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonia Francisca Costa Carneiro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001423-52.2017.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001423-52.2017.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1310/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 294/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonia Francisca Costa Carneiro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

ANTONIA FRANCISCA COSTA CARNEIRO foi processada como incurso no artigo 155, §§3º e 4º, inciso II e IV, por 09 (nove) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código

Penal, porque em tese, em data incerta, mas no período compreendido entre dezembro de 2016 e a data de 14 de setembro de 2017, na residência situada na Rua Carlos Gomes, nº 37, Jardim Jafet, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, previamente ajustada e em unidade de designios com um indivíduo não identificado, mediante fraude, subtraiu, em benefício próprio e de forma continuada durante nove meses, coisa alheia móvel, consistente em certa quantidade de energia elétrica, em prejuízo da empresa Elektro – Eletricidade e Serviços S/A.

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2018, a fls. 36/37. Devidamente citada a fls. 62, a acusada apresentou resposta escrita à acusação a fls. 65/68. Determinou-se o prosseguimento do feito a fls. 71.

Em audiência de instrução realizada aos 24 de outubro de 2019 foi ouvida uma testemunha. Ausente à ré. Em audiência de continuação na data de 20 de fevereiro de 2020, foi interrogada a Ré. Ouvida a última testemunha, por carta precatória, aos 03 de fevereiro de 2020.

Constam dos autos, inquérito policial a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 03/05, termo de depoimento a fls. 06, termo de declarações a fls. 07/08, documentos instauração/apreensão a fls. 09/15, laudo pericial do local a fls. 20/24, relatório final a fls. 26/27, folha de antecedentes a fls. 148 e certidão de feitos criminais a fls. 149.

O Ministério Público em alegações finais, por memoriais a fls. 193/199, requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, por memoriais a fls. 206/207, pugnou pela absolvição da acusada, diante da ausência de dolo em sua conduta. É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, saliento que a materialidade do crime de furto de energia elétrica na forma qualificada (mediante fraude) está demonstrada por meio do inquérito policial a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 03/05, termo de depoimento a fls. 06, termo de declarações a fls. 07/08, documentos instauração/apreensão a fls. 09/15, laudo pericial do local a fls. 20/24, relatório final a fls. 26/27, bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial a fls. 20/24, constata que “o medidor de energia (relógio eletromecânico) não estava operante, quando dos exames periciais. E, que o cabo de energia havia sido conectado diretamente, sem nenhuma passagem da energia pelo medidor, impossibilitando a leitura da energia consumida pelo imóvel. Foi observado vestígios da ação de fogo, no canto inferior direito do medidor de energia, com o derretimento parcial do material plástico do instrumento.”

A autoria, da mesma forma, é certa, não remanescendo dúvida de que recaia sobre a ré.

Interrogada, Antonia Francisca Costa Carneiro, em juízo, disse morava na casa, que era bem antiga, sempre tinha curto circuito. Nessa data pegou fogo em todos os fios, o relógio caiu no chão e ficou pendurado. Entrou em contato com o dono da casa, que disse que não poderia arrumar porque não tinha dinheiro. A depoente chamou um eletricista para arrumar, e ele fez uma ligação direta. Era um eletricista da "Eletronando". Esse eletricista entrou em contato com a Elektro no mesmo dia, mas não teve retorno. Fez mais de três ligações, cujos registros foram obtidos. Antes de mudar, seguiu as instruções do delegado e trocou o padrão. O dono da casa é Marcel. Como era ligação direta, as contas vinham alternadas, um mês sim, outro não. Acha que o problema que dependia da Elektro era o relógio, que precisaria ser substituído. Estava ciente de que o eletricista fez a ligação clandestina. Fez a ligação porque sua mãe era de idade e tinha uma criança pequena. A confissão da ré foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A testemunha de acusação, Isaias Santos Ossain, policial civil, em juízo disse que foi uma operação da polícia civil em conjunto com a empresa Elektro visando coibir furtos e desvios de energia elétrica. Foram até o local dos fatos, pois existiam informações de uma possível ligação clandestina. No local os técnicos constataram que havia uma ligação direta e alguns cabos derretidos. Não se recorda a data dos

fatos. Posteriormente a ré foi localizada e prestou esclarecimentos na sede da delegacia. Informou que houve um problema, uma pane elétrica. Solicitou da empresa um reparo, foram constatados alguns protocolos de atendimento como não fizeram em tempo hábil o atendimento ela acabou fazendo essa ligação. Sabe que foi bastante tempo que permaneceu a ligação, mas não se recorda quanto tempo.

A testemunha em comum, Amauri Anderson Isler Claro, em juízo disse que em uma ação conjunta com a polícia civil. Foi constatado que o medidor estava danificado. Foram retiradas as fases de entrada e fases de saída e ligado direto. No dia dos fatos foi acompanhado por uma mulher e sua filha, não sabe se era a proprietária. Informaram ao declarante que não foram elas, que foi o próprio pessoal da Elektro que fez isso. Porém aquilo não era um procedimento da Elektro. A energia vinha direto da rua, sem passar pelo medidor. Não sabe informar o período em que ocorreu a ligação clandestina.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica tal qual descrita na denúncia.

A tese defensiva, por seu turno, não se sustenta. Decerto que a ré manteve em juízo a versão que apresentou em delegacia, ademais, conforme depoimento da testemunha Amauri em solo policial, houve dois protocolos de ordem de serviço que, porém, retornaram negativas, por falta de acesso ao local (fl. 07).

Os protocolos ocorreram em dezembro e agosto, apenas. A ré, contudo, estava ciente do caráter ilícito penal da sua conduta. Durante o interrogatório, tentou justificar a ligação direta. Entretanto transcorreu um período de 09 (nove) meses sem que a ligação clandestina, que fora realizada para ser provisória, fosse regularizada, o que só ocorreu após operação conjunta da Elektro e da Polícia civil.

Caberia à ré ter empreendido diligências mais eficazes no sentido providenciar a regularização do medidor de energia elétrica se de fato não tivesse o dolo ou a intenção de obter vantagem com as condições que se encontrava o fornecimento da energia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRATICADO MEDIANTE FRAUDE. Artigo 155, §§3º e 4º, inciso II, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Prova técnica que comprova a existência de ligação clandestina caracterizadora do furto e, na espécie, da fraude apta a ensejar o juízo positivo de incidência da qualificadora. Dosimetria escoreita. Indenização mínima estipulada adequadamente, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação nº 1500899-72.2020.8.26.0599 - Rel. Camargo Aranha Filho - d.j. 31/05/2022) (grifei). Entretanto, deve ser afastada a hipótese de múltiplas condutas criminosas e, consequentemente, de crime continuado. O critério de que a Ré deixou de pagar inúmeras faturas não é idôneo para sustentar que a cada mês incidiu em mais um crime mediante mais uma ação, justamente porque o mero decurso de tempo, com a geração de faturas mensais, não reflete mais de uma conduta. Afasto, nestes termos, a ocorrência de crime continuado.

De rigor, neste cenário, o julgamento de parcial procedência da pretensão acusatória.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, considerando que existem duas qualificadoras utilizo uma delas para valoração da pena base acima do mínimo legal. Promovo incremento de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o mínimo de pena cominada.

Na segunda fase, não incidem agravantes atenuantes. Registro a atenuante da confissão espontânea. Promovo a compensação integral entre o aumento da primeira fase e a referida atenuante.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do Réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

A Ré satisfaz os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual DEFIRO a substituição por pena restritiva de direito.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar ANTONIA FRANCISCA COSTA CARNEIRO pela prática do crime do artigo 155, §§3º e 4º, inciso II e IV, às penas de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa no valor unitário mínimo legal.

DEFIRO a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam (i) prestação de serviço à comunidade e (ii) limitação de final de semana, sem prejuízo da pena de multa.

DEFIRO a ré o direito de recorrer em liberdade porque neste estado acompanhou a toda a marcha processual.

Providencie-se, após o trânsito em julgado, a expedição da guia execução definitiva, as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição).

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via Correios (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ), providência que poderá ser suprida pelo fornecimento de senha de acesso aos autos.

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA